

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

02 апреля 2014г.

Головинский районный суд г.Москвы в составе:
председательствующего судьи Клейн И.М.
при секретаре Мороз Е.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1853/14 по
иску И. [REDACTED] к ООО «П. [REDACTED] о взыскании
неустойки, убытков по договору, компенсации морального вреда

установил:

Истец И. [REDACTED] обратился в суд с исковыми требованиями к ООО
«П. [REDACTED] о взыскании неустойки на основании ч.2ст.6 ФЗ РФ «Об участии в
долевом строительстве многофункциональных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»,
подлежащей исчислению за период с 01 октября 2013г. по состоянию на дату
вынесения решения суда, подлежащей начислению на 1962950руб.

Также истец просит взыскать убытки в виде расходов на оплату юридических
услуг в сумме 15000руб., а также расходы на оплату услуг представителя в сумме
20000руб. истец просит взыскать в счет компенсации морального вреда 30000руб.

В обосновании исковых требований И. [REDACTED] ссылается на то, что
ответчик нарушил обязательства по договору участия в долевом строительстве от
14 июня 2012 г., заключенному истцом в части передачи истцу объекта
инвестирования в течение 3-х месяцев с момента получения разрешения на ввод
многоквартирного дома в эксплуатацию и сроков окончания строительства
многоквартирного дома.

В судебном заседании представитель истца искивые требования поддержал, не
возражал против вынесения заочного решения.

Представитель ответчика в судебном заседании не явился, о времени и месте
рассмотрения дела извещен надлежащим образом. сведений об уважительности
причины неявки суду не представил, не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Выслушав объяснения представителя истца, изучив материалы дела. суд
находит искивые требования подлежащими удовлетворению частично.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" по
договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в
предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других
лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать
соответствующий объект долевого строительства участнику долевого

строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

На основании части 9 статьи 4 указанного Федерального закона к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 1, 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Следовательно, спорные правоотношения, возникшие из договора участия в долевом строительстве, подпадают под действие Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" в части, не урегулированной специальным законом - Федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию

2
Доклад

общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.

Согласно части 2 статьи 6 названного выше Федерального закона в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная данной частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Судом установлено, что 14 июня 2012 г. между И [REDACTED] и ООО "П [REDACTED]" заключен договор участия в долевом строительстве квартиры № 105, по условиям которого объектом строительства выступает жилое помещение по адресу: г. Волгоград, ул. Новороссийская, [REDACTED] стоимостью 1962950 руб. (л. д. 7-10)

Согласно договору от [REDACTED] ООО "П [REDACTED]" приняло на себя обязательство окончить строительство многоквартирного дома во 2-м квартале 2013 г., при этом к этому моменту дом должен был быть введен в эксплуатацию, то есть должно быть получено разрешение на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию. Также ответчик принял на себя обязательство передать объект долевого строительства истцу в течение 3 месяцев с момента получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

И [REDACTED] оплатил застройщику стоимость квартиры в размере 1962950 руб., исполнив в полном объеме и в установленный срок принятые по договору обязательства, что подтверждается квитанциями к приходному кассовому ордеру № 177 от 14 июня 2012 г. на сумму 1374065 руб., квитанцией к приходному кассовому ордеру № 288 от 27 июля 2012 г. на сумму 250000 руб., квитанцией к приходному кассовому ордеру № 482 на сумму 338885 руб. (л. д. 16)

Жилой дом в эксплуатацию не сдан.

Выслушав объяснения представителя истца, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению частично, поскольку требования с учетом установленного факта нарушения ответчиком своих обязательств по договору участия в долевом строительстве от 14 июня 2012 г. требования истца о взыскании неустойки за просрочку исполнения договорных обязательств за период 01 октября 2013 г. по день вынесения решения по 02 апреля 2014 г. (184 дня) соответствуют ч. 2 ст. 6 ФЗ РФ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", являются законными и обоснованными.

Размер неустойки составляет
$$(1962950 \text{ руб.} \cdot 8,25\% / 360 \cdot 184) \cdot 2 = 169140 \text{ руб. 85 коп.}$$

В подтверждении расходов на оплату услуг представителя истец представил договор на оказание юридических услуг от 09 января 2014 г. № [REDACTED] (л. д. 17-18), по которому истец оплатил услуги представителя в сумме 7000 руб. за составление искового заявления, и 20000 руб. за представление интересов в суде первой инстанции, 3000 руб. – консультацию по вопросам защиты прав потребителя и 500 руб. – составление претензии от имени потребителя, что подтверждается расписками (л. д. 19-20).

В соответствии со ст.100 ГПК РФ суд считает требования о взыскании услуг представителя подлежащими удовлетворению частично, исходя из необходимости обеспечения баланса прав и обязанностей сторон, принципа разумности, с учетом сложности дела, по которому состоялось одно судебное заседание, и считает необходимым снизить размер данных расходов до 10000руб.

В соответствии со ст.15 Закона «О защите прав потребителей» суд считает подлежащими удовлетворению требования истца о взыскании компенсации морального вреда, а также необходимым снизить размер компенсации морального вреда с учетом степени вины ответчика и степени нравственных страданий истца, принципа разумности до 5000руб.

Истец обращался с претензией по поводу исполнения его требований о взыскании неустойки и убытков в досудебном порядке 25 января 2014г.

В соответствии с п.6 ст.13 Закона «О защите прав потребителей» с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 50% от удовлетворенной судом суммы в размере (169140руб.85коп.+ 5000руб.)/2=87070руб.42коп.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию расходы по оплате государственной пошлины в сумме 200руб. с требований неимущественного характера и 4582руб.81коп., а всего 4782руб.81коп.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199,235 ГПК РФ суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «П[REDACTED]» в пользу И. [REDACTED] неустойку в сумме 1962950руб., расходы на оплату услуг представителя в сумме 10000руб., моральный вред в сумме 5000руб., штраф в сумме 87070руб.42коп.

Взыскать с ООО «П[REDACTED]» в доход бюджета г.Москвы государственную пошлину в сумме 4782руб.81коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований –отказать.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение 7 дней со дня получения копии решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в Московский городской суд через канцелярию по гражданским делам Головинского районного суда г.Москвы в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья

Клейн И.М.

